СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ №274-Astel/2026

«04» июня 2026 г.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, бизнес идентификационный номер: 080940004108, зарегистрированная по законодательству за уникальным номером 101000203873305 от 2 августа 2022 года, по адресу: 050057, город Алматы, улица Жарокова 196, в лице глвного инженера Предприятия Бактигалиева Шамшатдина Ибагалиевича (удостоверение личности от 04.04.2016 года №0399946071 выдано МВДР РК), действующего на основании доверенности №03-13/09 от 05.01.2026г., именуемое «Раскрывающая Сторона», с одной стороны и

АО «ASTEL» (АСТЕЛ), компания, зарегистрированная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Маметова, 67Б (БИН: 011140001666), в лице Президента Касымова Мираса Габдилхановича, действующего на основании Устава, именуемая «Получающая Сторона», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение»):

Преамбула

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что Раскрывающая Сторона, располагает определенной конфиденциальной информацией;

Получающая Сторона, получает такую конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и операционного характера относительно Раскрывающей Стороны;

А ТАКЖЕ ТО, что конфиденциальная информация Раскрывающей Стороны, может оказаться доступна Получающей Стороне;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что Раскрывающая Сторона, желает предотвратить несанкционированное использование и раскрытие своей конфиденциальной информации;

ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, учитывая все вышеизложенное, и в целях надлежащего встречного удовлетворения, Стороны согласились о нижеследующем:

I. Конфиденциальная информация

В целях Настоящего Соглашения, «Конфиденциальная информация» означает, включая, но, не ограничиваясь, любые стратегические планы и планы технической разработки, финансовые условия, бизнес-планы, характеристики организаций, деловые книги, списки потребителей, проектные записи, обзор состояния рынка, списки сотрудников и коммерческие справочники, полисы и процессуальные нормы, информацию, относящуюся к процессуальным нормам, технологии или основы, научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-

экономическую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау), информацию, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, а также любую другую информацию, которая может быть раскрыта Раскрывающей Стороной, или к которой Получающая Сторона, может получить доступ от Раскрывающей Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, или которая была создана в результате или в связи с Раскрывающей Стороной, и которая не может быть доступна широкому кругу лиц.

II. Обязательства по соблюдению конфиденциальности

Получающая Сторона, обязуется хранить Конфиденциальную информацию в конфиденциальном порядке и принимать такие же меры по их охране, какие эта Сторона принимает по отношению к своей собственной конфиденциальной информации, и в любом случае такие меры должны быть разумно достаточными. При этом требования конфиденциальности и другие обязательства по настоящему Соглашению распространяются на сотрудников, агентов, законных представителей, правопреемников Получающей Стороны, включая сотрудников, агентов и представителей филиалов и представительств, и иных аффилированных организаций Получающей Стороны. Не ограничиваясь вышеупомянутым, Получающая Сторона, далее обязуется:

A. защищать и предохранять Конфиденциальную информацию от несанкционированного использования, опубликования или раскрытия;

B. не использовать предоставленную Конфиденциальную информацию, ни в каких целях, за исключением совместного проекта, реализуемого Сторонами, а именно оценка бизнеса (далее – «Проект»);

C. прямо или косвенно не раскрывать, не сообщать, не опубликовывать, не разглашать, не передавать или использовать каким-либо другим способом любую часть Конфиденциальной информации, за исключением для реализации Проекта или особых случаев, разрешенных Раскрывающей Стороной, в соответствии с настоящим Соглашением;

D. не использовать никакую часть Конфиденциальной информации для конкурирования с Раскрывающей Стороной, при осуществлении любой коммерческой деятельности, которая может быть сопоставима с коммерческой деятельностью, реализуемой Раскрывающей Стороной, включая Проект;

E. доступ к Конфиденциальной информации разрешить только тем служащим, директорам, сотрудникам, которым, необходим такой доступ;

F. уведомлять каждого из лиц, которым предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, что им строго запрещается как-либо использовать, опубликовывать или как-либо еще раскрывать любую часть Конфиденциальной информации другим физическим или юридическим лицам или разрешать другим лицам использовать Конфиденциальную информацию в своих целях, или в ущерб Раскрывающей Стороне, а также обеспечить подписание соглашений о конфиденциальности с вышеупомянутыми лицами на условиях существенно схожих с настоящим Соглашением или же еще более строгих условиях.

III. Исключения

Конфиденциальные обязательства в силу настоящего Соглашения не относятся к Конфиденциальной информации, если:

A. становятся или стали общественным достоянием иначе, чем в результате нарушения положений настоящего Соглашения; или

B. находятся в распоряжении Получающей Стороны, до момента получения ее от Раскрывающей Стороны, с полным правом раскрывать ее, что может быть подтверждено письменными доказательствами; или

C. информация независимо получена Получающей Стороной, от третьей стороны, без ограничений на ее раскрытие; или

D. информация создана или создается Получающей Стороной самостоятельно, без какого-либо использования Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны.

Получающая Сторона вправе раскрыть Конфиденциальную информацию по запросу судебного органа или на основании иного государственного предписания при условии, что Получающая Сторона:

A. заранее в разумные сроки уведомляет Раскрывающую Сторону с тем, чтобы предоставить возможность данной Стороне получить решение, запрещающее раскрытие Конфиденциальной информации, или же иным образом ограничить раскрытие Конфиденциальной информации; и

B. принимает разумно достаточные усилия по получению, до раскрытия Конфиденциальной информации, письменных заверений, соответствующих судебных или государственных органов, что эти органы будут поддерживать охрану конфиденциальность Конфиденциальной информации.

IV. Возврат конфиденциальной информации

Получающая Сторона, обязуется, после письменного запроса Раскрывающей Стороны, безотлагательно предоставить Раскрывающей Стороне, все протоколы, записи, а также другие письменные, печатные или осязаемые материалы, содержащие или имеющие отношение к Конфиденциальной информации и находящиеся в распоряжении Получающей Стороны.

V. Отсутствие права на конфиденциальную информацию

A. Получающая Сторона, настоящим выражает свое согласие и подтверждает, что Раскрывающая Сторона, не дает лицензионное право, выраженное или предполагаемое, Получающей Стороне, на использование какую-либо часть Конфиденциальной информации.

B. Получающая Сторона, далее выражает свое согласие и подтверждает, что все изобретения, улучшения, работы, подлежащие охране авторским правом и проекты/расчеты, относящиеся к механизмам, способам, структуре, или продуктам, принадлежащим Раскрывающей Стороне, относящиеся, прямо или косвенно, к Конфиденциальной информации, а также право продажи, использования, лицензирования, или франчайзинга Конфиденциальной информации или соответствующих идей, концепций и способов и практик являются эксклюзивной собственностью Раскрывающей Стороны, а Получающая Сторона, не имеет на нее никаких прав.

VI. Запрет на недобросовестный наем сотрудников

Получающая Сторона, обязуется, в течение 10 (десяти) лет с момента подписания настоящего Соглашения, не предпринимать и не искать никаких контактов с сотрудниками Раскрывающей Стороны, в целях недобросовестно предлагать, убеждать или побуждать прекратить их трудовую деятельность с Раскрывающей Стороной и установить трудовую деятельность с Получающей Стороной. При этом настоящая статья VI не должна толковаться, как запрещающая любой Стороне принимать на работу любого работника другой Стороны, если такой работник по своей инициативе подал заявку на работу или же ответил на общее (безадресное) объявление о приеме на работу.

VII. Срок действия Соглашения и его расторжение

Настоящее Соглашение вступает в силу и становится исполнимым после подписания обеими Сторонами в дату, указанную в начале настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение действует в течение 1 (одного) года, или до тех пор, пока Раскрывающая Сторона, не предоставит Получающей Стороне, письменное уведомление о прекращении использования Конфиденциальной информации, в зависимости от того, что наступит ранее. При этом обязательства по обеспечению конфиденциальности раскрытой Конфиденциальной информации и иные обязательства Получающей Стороны по настоящему Соглашению имеют силу в течение 10 (десяти) лет с момента прекращения действия настоящего Соглашения.

VIII. Средства правовой защиты

Получающая Сторона, подтверждает и осознает, что ненадлежащее использование или злоупотребление Конфиденциальной информации может нанести непоправимый ущерб Раскрывающей Стороне, размер которого трудно оценить, и поэтому соглашается, что Раскрывающая Сторона, имеет право обратиться в соответствующие органы по разрешению споров за решением, ограничивающим любое такое дальнейшее ненадлежащее использование или злоупотребление, а также за любым таким средством судебной защиты, которое Раскрывающая Сторона посчитает подходящим. Такое право Раскрывающей Стороны, должно предоставляться в дополнение к средствам судебной защиты, которые иным образом доступны для Раскрывающей Стороны, в соответствии с законодательством или в силу справедливости.

IX. Правопреемники

Получающая Сторона, ни в прямой форме, ни в силу закона не имеет права передавать свои полномочия по настоящему Соглашению, без письменного согласия Раскрывающей Стороны. Настоящее Соглашение и обязательства Получающей Стороны, должны являться обязательными для представителей, уполномоченных правопреемников Получающей Стороны, и действовать в пользу представителей, правопреемников Раскрывающей Стороны.

X. Применимое право

Настоящее Соглашение регулируется законодательством Республики Казахстан. Любой спор, разногласие, противоречие или требование, договорного или внедоговорного характера, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его существования, действительности, толкования, исполнения, нарушения или прекращения, передаются на рассмотрение и окончательно разрешаются в рамках арбитражного разбирательства, проводимого в Специализированном межрайонном экономическом суде г.Алматы и составляющими неотъемлемую часть данного пункта/Соглашения.

XI. Исчерпывающий характер Соглашения

Настоящее Соглашение содержит весь объем соглашений между Сторонами и может быть дополнено или изменено только письменным документом, подписанным каждой из Сторон.

XII. Нарушение

В случае нарушения каких-либо положений настоящего Соглашения Получающей Стороной, эта Сторона обязуется компенсировать Раскрывающей Стороне, любой материальный или прямой ущерб, который имел место в связи с нарушением каких-либо обязательств Получающей Стороной по настоящему Соглашению.

XIII. Безопасность

Получающая Сторона, должна при любых обстоятельствах придерживаться общих указаний по предупреждению разглашения Конфиденциальной информации, также, как и особых директив Раскрывающей Стороны, предъявляемых время от времени. Получающая Сторона, должна обеспечить соблюдение данных требований своими аффилированными лицами, сотрудниками, консультантами, подрядчиками и другими представителями Получающей Стороны.

Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить Раскрывающую Сторону, о любых происшествиях или недостатках в деятельности Получающей Стороны, или которые Получающая Стороны заметила, которые могут представлять угрозу безопасности для Раскрывающей Стороны.

Получающая Сторона, не должна копировать или воспроизводить Конфиденциальную информацию, хранящуюся в форме файлов данных, на бумажных или других материальных носителях, что может привести к удалению какого-либо упоминания о праве собственности или отметки о категории безопасности. Получающая Сторона должна при всех обстоятельствах работать с Конфиденциальной информацией, хранящейся в форме файлов данных, на бумажных или других материальных носителях, таким образом, который приведёт к приложению значительных усилий третьими сторонами для получения доступа к Конфиденциальной информации, независимо от того, идёт ли работа с информацией в помещениях Получающей Стороны или нет.

Получающая Сторона обязана выполнять требования, установленные законодательством и нормами, и правилами компетентных органов, в том числе государственных.

XIV. Инсайдерская информация

Получающая Сторона признает, что часть или вся Конфиденциальная информация является или может быть ценоопределяющей информацией и что использование такой информации может регулироваться или запрещаться применимым законодательством, включая законодательство о ценных бумагах в отношении инсайдерских сделок и злоупотреблений на рынке, и Получающая Сторона обязуется не использовать любую Конфиденциальную информацию для любых незаконных целей.

XV. Разное

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон на русском языке.

Раскрывающая сторона:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

050057, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196

БИН:080940004108

Тел: 8 (727) 227-60-13

Главный инженер Предприятия

_____ Бактигалиев Ш.И.

м.п.

Получающая сторона:

АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

050004, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Алмалинский, улица Маметова, 67Б

БИН: 011140001666

Тел: 8 (727) 237-90-22

Президент

_____ Касымов М.Г.

м.п.